

1504131-70.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048557/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 23128193 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2048557 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN RIBEIRO DA SILVA e outros

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504131-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504131-70.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048557/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 23128193 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2048557 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN RIBEIRO DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou WILLIAN RIBEIRO DA SILVA, MARCOS NUNES MACEDO e RAFAEL HENRIQUE ANTHERO, todos qualificados nos autos, como incurso nas penas dos arts. art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

A inicial acusatória contém a exposição dos seguintes fatos criminosos:

“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 18 de fevereiro de 2022, à noite, na Avenida Elísio Teixeira Leite, altura do nº 498, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca, WILLIAN RIBEIRO DA SILVA, MARCOS NUNES MACEDO e RAFAEL HENRIQUE ANTHERO, qualificados nos autos, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida com

emprego de arma de fogo contra Ana Caroline Bezerra Belo, uma bolsa, uma carteira contendo cartões bancários e documentos pessoais e um telefone celular LG K22, bens pertencentes à citada vítima. Segundo se apurou, na data acima mencionada, a vítima se encontrava em um ponto de ônibus quando dois dos denunciados a abordaram, estando um deles em poder de arma de fogo. O terceiro indivíduo dava cobertura à ação dos demais. Após anunciar o assalto, dizendo “perdeu, passa aí”, os dois denunciados já referidos subtraíram os pertences da vítima e se evadiram na companhia do terceiro. A vítima acionou a Polícia Militar, que empreendeu diligências nas imediações para localizar os criminosos. Pouco tempo depois, policiais militares surpreenderam os três denunciados a bordo de um veículo Peugeot/206, de placas DPN4F23, trafegando em alta velocidade. Diante da aproximação de viatura policial, o veículo empreendeu fuga, até que colidiu contra o canteiro central da via. Nesse momento, os denunciados dispensaram os pertences da vítima ao lado do veículo e se evadiram a pé (imagens da fuga no link a fls. 59). Na continuidade das diligências, os policiais militares lograram deter os denunciados. Em poder de WILLIAN, foi localizada uma arma de fogo (fotografia a fls. 65). Na oportunidade, os três denunciados admitiram aos policiais a prática do roubo. A vítima reconheceu WILLIAN como um dos autores do roubo, reconhecendo, ainda, a arma empregada no delito e uma das roupas usadas por um dos indivíduos que a abordou (fls. 16/17). Os objetos subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima (fl. 14)”

A denúncia foi recebida em 15/03/2022 (fls. 186/188). Os acusados foram regularmente citados (fls. 218, 220 e 222) e apresentaram resposta à acusação (fls. 240/248, 249/282 e 381).

Seguiu-se a instrução probatória com as declarações da vítima e inquirição de testemunhas. O acusado RAFAEL HENRIQUE ANTHERO foi interrogado; WILLIAN RIBEIRO DA SILVA fez uso do direito ao silêncio; MARCOS NUNES MACEDO respondeu apenas às perguntas formuladas pela defesa.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena (fls. 408/415).

MARCOS NUNES MACEDO arguiu, preliminarmente: (a) inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta delitiva; (b) nulidade do reconhecimento efetuado em sede policial; (c) violação ao direito à não incriminação; (d) quebra de cadeia de custódia em relação à filmagem da fuga dos acusados. Em relação ao mérito, sustentou a absolvição com fundamento na fragilidade probatória ou, de forma subsidiária, o reconhecimento de participação de menor importância, além da fixação de regime prisional diverso do fechado (fls. 422/470).

RAFAEL HENRIQUE ANTHERO arguiu, preliminarmente: (a) quebra de cadeia de custódia em relação à filmagem da fuga; (b) ilegalidade no reconhecimento de arma de fogo; (c) violação ao disposto no art. 191, do Código de Processo Penal. Em relação ao mérito, sustentou a absolvição com fundamento na fragilidade probatória ou, de forma subsidiária, o afastamento de causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo ou, ainda, a desclassificação da conduta atribuída na denúncia para o crime de favorecimento pessoal ou, por fim, a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento de participação de menor importância (fls. 471/480).

WILLIAN RIBEIRO DA SILVA sustentou a absolvição com fundamento na fragilidade probatória ou, de forma subsidiária, a fixação da pena no mínimo legal e imposição de regime prisional diverso do fechado (fls. 487/492).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

1. Os fatos estão descritos na denúncia de forma breve, clara e precisa, como recomenda a boa técnica, não se podendo cogitar de inépcia ou de prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório, tanto que todos os defensores impugnaram – de forma efetiva – todos os termos da inicial acusatória.

Lê-se claramente na denúncia que os acusados, agindo em concurso, abordaram a vítima em um ponto de ônibus e, com emprego de arma de fogo, subtraíram seus pertences e fugiram, até que foram abordados e presos em flagrante por policiais militares.

Se esses fatos ocorreram ou não é questão de prova, sempre a cargo da acusação, mas

não é possível verificar qualquer obstáculo ao exercício de garantias constitucionais.

2. Eventuais vícios e nulidades ocorridas durante as investigações policiais, ainda na fase de inquérito, não alcançam a ação penal, dada a natureza em tudo distinta desses procedimentos e a necessidade de repetição das provas em juízo.

A questão, longe de apresentar qualquer novidade, já foi repetidamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu: "Com efeito, esta Corte Superior, de há muito, já sedimentou o entendimento de que "o recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas" (HC n. 250.321/SP, relatora Ministra MARILZA MAYNARD, DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJSE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 2/5/2013, grifei.) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 92.001/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 4/2/2019).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual, por descumprimento da regra contida no art. 226, do Código de Processo Penal, posto que em juízo foram observadas as determinações ali estipuladas.

3. A alegada confissão informal não tem valor probante, porque não se sujeita ao contraditório e não pode ser validamente demonstrada em juízo, sendo impossível para a defesa a prova negativa de que o acusado não confessou.

Logo, ainda que policiais tenham feito menção a uma suposta confissão informal, essa circunstância não pode ser usada para a fundamentação da sentença e não torna inválidas as declarações prestadas em audiência de instrução.

4. A regra do art. 191, do Código de Processo Penal, visa a impedir que o acusado que ainda não foi interrogado ouça o interrogatório do corréu, para evitar qualquer tipo de influência indevida.

Nada impede, porém, que aquele que já foi ouvido permaneça na sala, pois nessa situação inexistente o risco de influência.

Nesse sentido, a lição de GUILHERME NUCCI: "aqueles que já foram ouvidos podem permanecer na sala, ouvindo as declarações do seguinte, exceto se houver algum tipo de pressão psicológica, quando, então, será retirado da sala" (Manual de Processo Penal, 2ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2021, p. 266).

E, de toda forma, o acusado ou seu defensor podem requerer, em momento oportuno, que os outros acusados deixem a sala, mesmo que já tenham sido interrogados, o que não foi feito na hipótese dos autos.

Não é lícito à defesa, porém, permanecer em silêncio durante a audiência de instrução, quando prontamente poderia apontar irregularidade ou eventual pressão psicológica de corréus, para somente depois alegar nulidade, em clara ofensa aos deveres de lealdade e boa-fé processual, aos quais se encontram jungidos todos os atores processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, reafirmou sua jurisprudência a respeito desse tema e esclareceu: "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

5. A autoridade policial teve acesso à filmagem da fuga dos acusados, logo após o roubo, mas não tratou de armazenar o documento em meio digital adequado, para resguardar a cadeia de custódia.

Ao invés disso, fez uma filmagem da filmagem e juntou um link (fl. 64) no inquérito policial, o que - forçoso reconhecer - não está correto.

Ocorre que não há absolutamente nada nos autos a indicar, ainda que superficialmente, que o documento foi adulterado ou que a autoridade policial fez a seleção tendenciosa de alguns trechos do vídeo em prejuízo dos acusados, tanto que

um deles, inclusive, reconheceu a autenticidade do documento em seu interrogatório. Em verdade, a defesa sequer apontou irregularidade no vídeo, limitando-se a impugnar – apenas formalmente – a violação da cadeia de custódia, o que, isoladamente, não acarreta nulidade.

GUSTAVO BADARÓ, com peculiar clareza, ensina que a cadeia de custódia não é a prova em si, mas a prova sobre a prova e seu descumprimento não acarreta, automaticamente, ilicitude da prova: "mesmo com tais riscos, defende-se que as irregularidades da cadeia de custódia não são aptas a causar a ilicitude da prova, devendo o problema ser resolvido, com redobrado cuidado e muito maior esforço justificativo, no momento da valoração. Não é a cadeia de custódia a prova em si, mas sim uma "prova sobre prova". Sua finalidade é assegurar a autenticidade e integridade da fonte de prova, ou a sua "mesmidade". Ela, em si, não se destina a demonstrar a veracidade ou a falsidade de afirmações sobre fatos que integram o thema probandum. Ainda que com cuidados redobrados, é possível que mesmo em casos nos quais haja irregularidade na cadeia de custódia, a prova seja aceita e admitida sua produção e valoração." (Processo Penal, 8ª Ed. São Paulo, RT, 2020, p. 514). Dessa forma, afasta-se a alegação de violação da cadeia de custódia e de nulidade processual.

6. DITO ISSO, a pretensão acusatória é integralmente procedente.

Encerrada a instrução, existem provas seguras da autoria e da materialidade do crime de roubo, como descrito na denúncia.

A materialidade delitiva decorre do auto de exibição e apreensão da arma e do veículo usados no crime (fl. 18), do auto de exibição, apreensão e entrega dos objetos roubados (fl. 19) e do laudo pericial da arma de fogo (fls. 226/231).

A autoria também é indubitosa, em que pese a hesitação da vítima durante o reconhecimento judicial – o que é esperado, em vista do horário do crime (à noite), da rapidez dos fatos e do estresse causado pela exibição de arma de fogo.

Sem embargo, destacam-se das declarações da vítima outras informações relevantes, que, aliadas ao restante da prova, não deixam dúvida alguma da autoria delitiva.

A vítima relatou que foi abordada por ao menos dois assaltantes, que exibiram uma arma de fogo "meio dourada" – a arma de fogo apreendida com os acusados tem acabamento niquelado (fl. 228), que o desgaste do tempo tornou amarelado, como se denota especialmente do cano do revólver (fl. 229).

A vítima relatou que um dos assaltantes usava blusa de frio cinza claro – um dos assaltantes, o terceiro a ingressar no imóvel, como se verifica na filmagem (fl. 64), usava uma blusa com essa cor.

A vítima relatou que viu um automóvel preto próximo aos assaltantes – os acusados fugiram da polícia em um PEUGEOT/206 preto.

A vítima relatou que rapidamente acionou a polícia e os acusados foram presos, logo em seguida, na posse dos bens roubados.

E, principalmente, os policiais militares, especialmente a policial militar VERIDIANA BARBAROSSO, confirmaram que: (a) os acusados fugiram no PEUGEOT/206 preto e arremessaram da janela do automóvel os objetos roubados; (b) os acusados foram presos em uma residência muito próximo do local do crime, como consta da filmagem; (c) um dos acusados portava a arma de fogo usada no crime.

As declarações das vítimas e o relato dos policiais militares, apreciados em conjunto, não deixam dúvida alguma da autoria delitiva.

As divergências apontadas pelos defensores, que se apegaram a detalhes laterais da narrativa, não diminuem a força probante dos testemunhos, que são coerentes nas questões centrais: os acusados fugiram em um veículo PEUGEOT preto; estavam com os objetos roubados; portavam uma arma de fogo em tudo semelhante com aquela usada no crime.

Soma-se a isso, ainda, a justificativa absolutamente fantasiosa apresentada por MARCOS NUNES MACEDO e RAFAEL HENRIQUE ANTHERO – WILLIAN RIBEIRO DA SILVA ficou em silêncio.

Afirmaram que voltavam de um samba na Lapa e, quando se depararam com a polícia, fugiram. MARCOS NUNES MACEDO alegou que fugiu porque se assustou e RAFAEL HENRIQUE ANTHERO, porque estava cumprindo pena em regime aberto e ficou com medo de "quebrar o benefício".

RAFAEL HENRIQUE ANTHERO sustentou, ainda, que foi preso sozinho no interior da casa e WILLIAN RIBEIRO DA SILVA – justamente aquele que portava a arma – não estava com eles, mas, quando confrontado com o vídeo, teve que se desdizer, em demonstração que estava mentindo.

Toda a prova dos autos demonstra com segurança a autoria delitiva e a denúncia, dessa forma, é integralmente procedente.

NESES TERMOS, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

1. Os acusados se aproveitaram da fragilidade da vítima, uma mulher, sozinha, em um ponto de ônibus tarde da noite, o que torna a conduta deles mais reprovável.

Assim sendo, em vista da culpabilidade acentuada, aumento a pena-base em 1/6, alcançando-se 04 anos e 08 meses de reclusão para todos os acusados.

2. RAFAEL HENRIQUE ANTHERO é duplamente reincidente, sendo uma das condenações anteriores de natureza específica (autos n. 0017569-34.2018.8.26.0050 e 1528768-42.2019.8.26.0050 – fl. 74), de forma que aumento a pena dele em 1/4, alcançando-se 05 anos e 10 meses de reclusão. WILLIAN RIBEIRO DA SILVA também é reincidente (autos 0020205-41.2016.8.26.0050 – fl. 76), mas se trata de apenas uma condenação e não há natureza específica, de forma que aumento a pena em apenas 1/6, alcançando-se 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. MARCOS NUNES MACEDO é primário e não há outras circunstâncias agravantes a considerar, de forma que mantenho, nesta fase, a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão.

3. O crime foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Em atenção ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limito-me à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e majoro a pena em 2/3, alcançando-se, definitivamente, a pena de: (a) 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão para RAFAEL HENRIQUE ANTHERO; (b) 9 anos e 26 dias de reclusão para WILLIAN RIBEIRO DA SILVA; (c) 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão para MARCOS NUNES MACEDO.

Utilizando-me dos mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 21 dias-multa, no mínimo legal, para RAFAEL HENRIQUE ANTHERO; 20 dias-multa, no mínimo legal, para WILLIAN RIBEIRO DA SILVA e 18 dias multa, no mínimo legal, para MARCOS NUNES MACEDO.

Todos os acusados iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado, observando-se, a esse respeito, que são desfavoráveis as circunstâncias judiciais, trata-se de crime praticado com emprego de arma de fogo e, por fim, RAFAEL HENRIQUE ANTHERO e WILLIAN RIBEIRO DA SILVA ainda são reincidentes.

ASSIM SENDO, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de CONDENAR:

(a) R.H.A., qualificado nos autos, ao cumprimento de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto nos arts. art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

(b) W.R.D.S., qualificado nos autos, ao cumprimento de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto nos arts. art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

(c) M.N.M., qualificado nos autos, ao cumprimento de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ofensa ao disposto nos arts. art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, na forma do art. 29, todos do Código Penal;

Os acusados estão presos e não poderão recorrer em liberdade, porque efetivamente necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Basta ver que se trata de crime particularmente grave – roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Os acusados, além disso, fugiram em alta velocidade da polícia militar, até que colidiram o veículo em um poste da Avenida Ministro Petrônio Portela, expondo a risco um número indeterminado de pessoas. E, não bastasse, RAFAEL HENRIQUE ANTHERO e WILLIAN RIBEIRO DA SILVA ainda são reincidentes, tudo a indicar o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade. Autorizo o encaminhamento da arma de fogo ao Exército para destruição.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 13 de julho de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA - Juiz de Direito.